地方公務員法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

　この法律は、地方公共団体の公務を民主的かつ能率的に運営するため、地方公務員について、その任用、給与、勤務条件、服務、分限及び懲戒その他の基本的事項を定めることを目的とする。

第2条

　この法律は、地方公共団体の一般職に属する職員について適用する。

第3条

1　地方公務員の職は、一般職と特別職に分ける。

2　一般職とは、特別職に属する職以外の地方公務員の職をいう。

第4条

　地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては公正かつ誠実でなければならない。

第5条

　職員は、その人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、任用その他について不当に差別されてはならない。

第6条

　地方公共団体は、職員に関する人事行政を公正かつ能率的に行わなければならない。

第7条

　職員は、法令及び条例並びに上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

第8条

　地方公共団体には、職員の任用その他の人事行政の公正を確保するため、人事委員会又は公平委員会を置く。

第2章　人事機関

第1条

都道府県及び政令で定める市には、人事委員会を置く。

第2条

人事委員会を置かない地方公共団体には、公平委員会を置く。

第3条

人事委員会及び公平委員会の委員の定数は、条例で定める。

第4条

委員は、人格が高潔で、人事行政に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の議会の同意を得て長が選任する。

第5条

委員の任期は四年とし、再任することができる。

第6条

国会議員、地方公共団体の議会の議員その他条例で定める職を兼ねる者は、委員となることができない。

第7条

委員が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、法令の定めるところにより罷免することができる。

第8条

人事委員会は、職員の任用、給与、勤務条件その他人事行政について必要な調査及び勧告を行う。

第9条

公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する審査請求を処理する。

第10条

人事委員会は、毎年、地方公共団体の人事行政の状況について報告書を作成する。

第11条

人事委員会又は公平委員会は、その権限を行使するため必要な範囲で、関係者に報告又は資料の提出を求めることができる。

第12条

委員その他人事行政に関する事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第3章　職員に適用される基準

第1条

　職員の任用その他人事上の措置は、職務遂行能力及び勤務成績を基礎として行わなければならない。

第2条

　任命権者は、職員の能力を客観的かつ公正な方法により実証しなければならない。

第3条

　地方公共団体は、職務の種類及び複雑性、責任の程度その他の要素を考慮して職務を分類する。

第4条

　職員の職務は、その責任及び困難性に応じて適切な級に分類する。

第5条

　任命権者は、職員の勤務成績を定期的に評価し、その結果を人事管理に活用する。

第6条

　人事評価は、職務上の事実及び客観的な基準に基づき、公正に行わなければならない。

第7条

　人事評価の結果は、昇任、昇給、研修その他人事上の措置に活用することができる。

第8条

職員は、常に職務上必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。

第9条

地方公共団体は、職員の能力及び資質の向上を図るため、必要な研修を実施しなければならない。

第10条

職員は、その職務に必要な研修を受ける機会を保障される。

第4章　任用

第1条

　職員の任命、休職、復職、退職及び免職は、任命権者が行う。

第2条

　任命権者は、法令及び条例の定めるところにより、職員を任命する。

第3条

　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者その他法令で定める者は、職員となることができない。

第4条

　職員の採用は、原則として競争試験による。

第5条

　専門的な知識又は技能を必要とする職その他競争試験によることが適当でない職については、選考により採用することができる。

第6条

　採用試験の受験資格は、職務遂行に必要な能力を考慮して定める。

第7条

　採用試験は、原則として公開し、受験の機会を不当に制限してはならない。

第8条

採用試験に合格した者については、採用候補者名簿を作成する。

第9条

採用候補者名簿の有効期間は、条例で定める。

第10条

任命権者は、採用候補者名簿に登載された者の中から、職務の必要に応じて採用する。

第11条

職員の採用は、一定期間の条件付のものとすることができる。

第12条

条件付採用期間は六月とする。ただし、条例で別段の定めをすることができる。

第13条

条件付採用期間中の勤務成績が良好であると認められた職員は、正式に採用される。

第14条

昇任は、職員の能力、勤務成績その他職務への適性を考慮して行う。

第15条

職員が職務を遂行する能力を欠くと認められる場合には、法令の定めるところにより降任することができる。

第16条

任命権者は、職務上の必要に応じて職員を他の職に転任させることができる。

第17条

職員の配置は、本人の能力及び適性並びに行政需要を考慮して行う。

第18条

職員は、法令及び条例の定めるところにより、他の地方公共団体その他の機関へ出向することができる。

第19条

任命権者は、職員の任用に関する記録を作成し、適切に保存しなければならない。

第20条

職員の人事記録には、任用、昇任、異動、休職、懲戒その他重要な事項を記載する。

第5章　給与

第1条

職員の給与は、その職務と責任に応じて定めなければならない。

第2条

職員の給与は、条例に基づかなければ支給することができない。

第3条

給与は、給料、手当その他条例で定めるものとする。

第4条

給料の額は、職務の級及び号給に応じて定める。

第5条

初任給は、職員の学歴、経験、職務の種類その他の事情を考慮して定める。

第6条

昇給は、勤務成績その他条例で定める基準に従って行う。

第7条

職員には、条例の定めるところにより、期末手当を支給することができる。

第8条

職員には、勤務成績に応じて勤勉手当を支給することができる。

第9条

職員の扶養親族については、条例の定めるところにより扶養手当を支給することができる。

第10条

職員が通勤のため交通機関等を利用する場合には、条例の定めるところにより通勤手当を支給することができる。

第11条

職員の住居に係る費用については、条例の定めるところにより住居手当を支給することができる。

第12条

正規の勤務時間を超えて勤務した職員には、条例の定めるところにより時間外勤務手当を支給する。

第13条

休日に勤務した職員には、条例の定めるところにより休日勤務手当を支給する。

第14条

正規の勤務時間が深夜に及ぶ職員には、条例の定めるところにより夜間勤務手当を支給する。

第15条

給与は、通貨又は法令で認められた方法により、直接職員に支給する。

第16条

給与から控除することができる事項は、法令又は条例で定める。

第17条

職員の給与は、法令又は条例に基づく場合を除き、減額してはならない。

第18条

職員が退職した場合には、条例の定めるところにより退職手当を支給することができる。

第19条

地方公共団体は、給与制度の透明性を確保するため、職員の給与の状況を公表するものとする。

第20条

職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与その他社会一般の事情との均衡を考慮して定める。

第6章　勤務時間及び休暇

第1条

職員の勤務時間は、職務の性質及び行政需要を考慮して条例で定める。

第2条

職員には、原則として毎週一定の日数の週休日を設ける。

第3条

職員の勤務時間が一定時間を超える場合には、適切な休憩時間を置かなければならない。

第4条

任命権者は、公務のため臨時の必要がある場合には、条例の定めるところにより職員に時間外勤務を命ずることができる。

第5条

任命権者は、公務の運営上必要がある場合には、職員に休日勤務を命ずることができる。

第6条

職員には、条例の定めるところにより、年次有給休暇を与えなければならない。

第7条

職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合には、病気休暇を与えることができる。

第8条

職員が結婚、出産その他特別の事情により勤務することが困難な場合には、条例の定めると

ころにより特別休暇を与えることができる。

第9条

　職員は、法令の定めるところにより、育児休業その他育児のための休業をすることができる。

第10条

　職員は、家族の介護を必要とする場合には、条例の定めるところにより介護休暇を取得することができる。

第11条

　任命権者は、職員の勤務時間を適切に管理し、過重な勤務を防止するよう努めなければならない。

第12条

　地方公共団体は、職員の健康の保持及び増進のため必要な措置を講じなければならない。

第13条

　地方公共団体は、職員に対して定期的に健康診断を行わなければならない。

第14条

　任命権者は、職員が安全かつ健康に勤務できるよう必要な環境を整備しなければならない。

第15条

　地方公共団体は、職員が人格を尊重され、安心して勤務できる職場環境の確保に努めなければならない。

第7章　服務

第1条

　職員は、条例の定めるところにより、服務に関する宣誓をしなければならない。

第2条

　職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従わなければならない。

第3条

　職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

第4条

　職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第5条

　職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第6条

　職員は、その職務の公正な遂行を害する政治的行為をしてはならない。

第7条

　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事してはならない。

第8条

　職員は、職務に関して利害関係を有する者から、社会通念上相当な範囲を超える金品その他の利益を受けてはならない。

第9条

　職員は、自己又はその親族その他密接な関係にある者の利益のために職務上の権限を利用してはならない。

第10条

　職員は、何人に対しても公平に職務を遂行しなければならない。

第11条

　地方公共団体は、職員の服務について必要な規律を条例又は規則で定めることができる。

第12条

　職員は、職務上取得した情報を、法令の定めるところに従い適正に取り扱わなければならない。

第13条

　職員は、職務上取り扱う個人情報を、正当な理由なく利用し、又は第三者に提供してはならない。

第14条

　職員は、職務上作成し、又は取得した公文書を適正に管理しなければならない。

第15条

　職員は、法令違反その他公務の適正な運営を害する事実を知ったときは、定められた手続によりこれを通報することができる。

第16条

　正当な理由により内部通報をした職員に対しては、通報を理由とする不利益な取扱いをしてはならない。

第17条

　職員は、公共の利益を第一とし、職務上の地位を私的利益のために利用してはならない。

第18条

　職員は、その職務の遂行において、特定の政党その他政治的団体の利益のために行動してはならない。

第19条

　職員は、職務上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。

第20条

　職員は、その職務上の地位を利用して、自己又は第三者の利益を図ってはならない。

第8章　分限及び懲戒

第1条

　職員の分限処分は、職員の身分を保障しつつ、適正な行政運営を確保するために必要な範囲で行う。

第2条

　職員が勤務実績不良、心身の故障その他法令で定める事由に該当するときは、免職することができる。

第3条

　職員が心身の故障、刑事事件への起訴その他条例で定める事由に該当するときは、休職させることができる。

第4条

　休職の期間は、条例で定める。

第5条

　休職の事由が消滅したときは、任命権者は速やかに職員を復職させなければならない。

第6条

　職員の勤務実績又は職務能力が著しく不良である場合には、条例の定めるところにより降給することができる。

第7条

　職員が法令、条例、規則又は職務上の義務に違反した場合には、懲戒処分をすることができる。

第8条

懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。

第9条

戒告は、職員の服務上の義務違反についてその責任を確認し、将来を戒める処分とする。

第10条

減給は、一定期間、職員の給与を減額する処分とする。

第11条

停職は、一定期間、職員を職務に従事させない処分とする。

第12条

免職は、職員としての身分を失わせる処分とする。

第13条

懲戒処分は、違反行為の内容、結果、故意又は過失の程度、勤務状況その他の事情を考慮して相当な範囲で行わなければならない。

第14条

同一の事実について、同一の職員に対し、重ねて懲戒処分をすることができない。

第15条

懲戒処分をするときは、その理由を職員に対して明示しなければならない。

第9章　職員の利益の保護

第1条

　職員は、法律又は条例に定める事由によらなければ、その意に反して免職その他不利益な処分を受けない。

第2条

　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して適当な措置が講じられるよう、人事委員会又は公平委員会に要求することができる。

第3条

　人事委員会又は公平委員会は、前条の要求について必要な調査を行い、適切な措置を講じる。

第4条

　職員は、その意に反して免職、降任、休職、降給その他不利益な処分を受けた場合には、審査請求をすることができる。

第5条

　審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三月以内にしなければならない。

第6条

　審査は、公正かつ迅速に行わなければならない。

第7条

　審査請求人は、審査において口頭で意見を述べる機会を求めることができる。

第8条

審査請求人及び処分者は、審査に必要な証拠を提出することができる。

第9条

人事委員会又は公平委員会は、審査の結果に基づき、処分を承認し、取り消し、又は変更する裁決を行う。

第10条

裁決は、関係する地方公共団体及び当事者を拘束する。

第11条

不利益な処分が取り消された場合には、地方公共団体は、法令の定めるところにより職員の権利を回復しなければならない。

第12条

職員が適法に権利を行使したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第13条

職員は、勤務条件その他職場における問題について、人事委員会又は公平委員会に相談することができる。

第14条

地方公共団体は、職員からの相談を適切に受け付ける体制を整備するよう努めなければならない。

第15条

職員の権利救済に関する手続は、簡易かつ迅速に行われるよう配慮しなければならない。

第10章　職員団体

第1条

　職員は、勤務条件の維持改善を図ることを目的として、職員団体を結成することができる。

第2条

　職員は、職員団体を結成し、又はこれに加入し、若しくはこれから脱退することを自由に選択することができる。

第3条

　職員団体は、職員によって自主的に運営されなければならない。

第4条

　職員団体は、法令の定めるところにより、一定の要件を満たす場合には人事委員会又は公平委員会に登録することができる。

第5条

　登録を受けようとする職員団体は、規約、役員その他法令で定める事項を明らかにしなければならない。

第6条

　地方公共団体は、適法な職員団体から勤務条件に関する交渉の申入れを受けたときは、誠実に対応しなければならない。

第7条

　職員団体との交渉事項は、給与、勤務時間その他職員の勤務条件及びこれに関する事項とする。

第8条

交渉は、地方公共団体の代表者と職員団体の代表者との間で行う。

第9条

法令又は条例により地方公共団体が処分することのできない事項については、交渉の対象とすることができない。

第10条

交渉の結果について、当事者は、必要に応じて書面による協定を締結することができる。

第11条

職員は、ストライキ、怠業その他の争議行為をしてはならない。

第12条

職員は、地方公共団体の機関の業務を停滞させることを目的とする行為に参加してはならない。

第13条

職員団体は、その目的及び活動について法令を遵守しなければならない。

第14条

職員団体は、その財産及び会計を適正に管理しなければならない。

第15条

職員団体は、構成員に対してその財政状況を明らかにするよう努めなければならない。

第11章　退職及び定年

第1条

職員は、任命権者に退職を申し出ることにより、職を辞することができる。

第2条

職員の定年は、原則として六十五歳とする。

第3条

職員は、定年に達した日の属する年度の末日に退職する。

第4条

地方公共団体は、定年退職した者について、法令及び条例の定めるところにより再任用することができる。

第5条

再任用の期間は、必要な範囲で定める。

第6条

退職した職員は、在職中に知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

第7条

職員は、退職後においても、在職中の地位を利用して不正に利益を得てはならない。

第8条

地方公共団体は、職員の退職後の再就職について、公正な行政運営を害することのないよう

必要な措置を講ずる。

第9条

任命権者は、退職した職員の再就職等について、法令及び条例に従い適切に管理する。

第10条

退職に関する手続及び記録については、条例又は規則で定める。

第12章　職員の研修及び人材育成

第1条

　地方公共団体は、職員の能力を計画的に向上させるため、人材育成に関する基本方針を定めるよう努めなければならない。

第2条

　地方公共団体は、年度ごとに職員研修の計画を定める。

第3条

　新たに採用された職員に対しては、公務員として必要な基礎的知識及び倫理に関する研修を行う。

第4条

　職員の職務に必要な専門的知識及び技能を向上させるため、専門研修を実施する。

第5条

　管理職員に対しては、組織運営、法令遵守、危機管理その他必要な事項に関する研修を行う。

第6条

　地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政運営に必要な知識及び技能について、職員の研修を行うよう努めなければならない。

第7条

　職員が公務として研修を受ける場合には、研修期間中も職員としての身分を有する。

第8条

地方公共団体は、必要に応じ、共同して研修機関を設置することができる。

第9条

地方公共団体は、職員の能力向上及び行政運営の改善のため、国、他の地方公共団体その他の機関との人材交流を行うことができる。

第10条

職員は、自らその職務に必要な知識及び技能を習得するよう努めなければならない。

第13章　服務監督及び責任

第1条

　管理監督者は、所属職員の服務について適切に指揮監督しなければならない。

第2条

　重要な職務命令については、その内容を記録するよう努めなければならない。

第3条

　職員は、明らかに法令に違反する職務上の命令について、その違法性を上司に申し出ることができる。

第4条

　職員は、職務上重大な事故その他行政運営に影響を及ぼす事実が発生したときは、速やかに上司に報告しなければならない。

第5条

　職員は、職務の遂行により地方公共団体に損害が生ずるおそれがあることを知ったときは、その防止に必要な措置を講じなければならない。

第6条

　職員が故意又は重大な過失によって地方公共団体に損害を与えたときは、法令の定めるところにより賠償責任を負うことがある。

第7条

　職員は、公金その他地方公共団体の財産を適正に管理しなければならない。

第8条

職員は、地方公共団体が保有する物品を、その用途に従い適正に使用しなければならない。

第9条

職員は、公用施設を職務上必要な目的以外に利用してはならない。

第10条

職員は、公用車その他公用に供する物を私的な目的のために使用してはならない。

第14章　地方公務員制度の運営

第1条

　地方公共団体は、職員の採用、配置、育成及び退職を含む総合的な人事行政計画を策定するよう努めなければならない。

第2条

　地方公共団体は、行政需要及び財政状況を考慮して職員の定員を適正に管理しなければならない。

第3条

　地方公共団体は、職員の定員及びその現員の状況を公表するものとする。

第4条

　地方公共団体は、人事行政に関する情報を適切に公開し、その透明性の確保に努めなければならない。

第5条

　地方公共団体は、人事行政に関する事務について、情報通信技術を活用し、適正かつ効率的な処理を推進するものとする。

第6条

　地方公共団体は、職員の人事情報について、漏えい、滅失又は毀損を防止するため必要な安全管理措置を講じなければならない。

第7条

　人事情報に含まれる個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲で適正に取り扱わなければな

らない。

第8条

　職員は、自己に関する人事記録に誤りがあると認めるときは、その訂正を求めることができる。

第9条

　人事記録の保存期間は、その記録の性質及び利用目的を考慮して定める。

第10条

　地方公共団体は、人事行政の実施状況について定期的に評価し、その改善に努めなければならない。

第15章　補則

第1条

この法律に定めるもののほか、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項は、条例で定める。

第2条

この法律又は条例の施行に関し必要な事項は、規則その他の規程で定める。

第3条

地方公共団体は、地方公務員制度の適正な運営のため、国その他の関係機関と必要な連携を図る。

第4条

地方公共団体は、職員の研修、人材交流その他人事行政に関する事務について、相互に協力することができる。

第5条

地方公共団体は、社会経済情勢の変化及び行政需要の変化を踏まえ、地方公務員制度の改善に努めなければならない。

第6条

非常勤の職員については、その勤務の性質及び勤務時間を考慮し、法令又は条例で必要な事項を定める。

第7条

会計年度を単位として任用される職員については、その任用期間、勤務条件その他必要な事

項を条例で定める。

第8条

　緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、法令及び条例の定めるところにより臨時的に職員を任用することができる。

第9条

　地方公共団体及びその職員は、この法律その他の法令を遵守し、公正な人事行政の実現に努めなければならない。

第10条

　この法律の施行に関し必要な事項は、規則その他の法令で定める。